

Manifestação Técnica — PLC nº 104/2026

Ofício: CVL nº 1283/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em resposta ao Ofício CVL nº 1283/2026, esta Subsecretaria manifesta-se sobre o PLC nº 104/2026, de autoria do Vereador Rafael Aloisio Freitas, que dispõe sobre o enquadramento jurídico-administrativo de estruturas em áreas sob regime de concessão, distinguindo-as do regime municipal de quiosques e preservando o poder de polícia sobre as atividades econômicas. A posição desta Secretaria é de **nada a opor** ao projeto.

O PLC articula três pilares: afasta a classificação de quiosque/barraca para estruturas em áreas concessionadas por ente diverso do Município; preserva o poder de polícia municipal sobre as atividades, mantendo a exigência de alvará, licenciamento sanitário e observância ambiental, urbanística e tributária (art. 3º); e prevê autocomposição de controvérsias existentes (art. 5º). A competência municipal está fundada nos arts. 30, I e II, e 145 da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

A clareza regulatória favorece diretamente a atividade econômica em espaços públicos concessionados. A Orla Rio opera 309 quiosques ao longo de 34 km de orla, gerando empregos diretos e indiretos e mais de R\$ 148 milhões em investimentos de infraestrutura (ORLA RIO. "Orla Rio cuida da orla carioca há 60 anos", Orla Rio, 2022). A indefinição jurídica gerava litígios que retardavam o licenciamento e oneravam empreendedores e o Município.

Internacionalmente, os *Privately Owned Public Spaces* (POPS) de Nova York, Toronto e Seoul preservam o poder regulatório municipal sobre atividades e licenciamento mesmo em espaços privados de uso público (APOPS/MAS. "What Are POPS?", Municipal Art Society, 2024). A ONU-Habitat reforça que a Meta 11.7 da Agenda 2030 exige que governos locais mantenham ferramentas de gestão em espaços administrados por terceiros (UN-HABITAT. "Global Public Space Programme", UN-Habitat, 2023).

Registram-se duas ressalvas sem caráter obstativo: a locução "ente federativo diverso do Município" (art. 2º) pode gerar dúvida sobre concessões municipais próprias — o decreto regulamentador deverá delimitar o escopo; e o art. 5º não fixa prazo nem designa órgão para a autocomposição, devendo o rito e os prazos constar de ato complementar. Ante o exposto, posiciona-se em **nada a opor** ao PLC nº 104/2026, ressalvados os ajustes indicados.